

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом руководителя
Управления земельных
отношений города Алматы
Приказ № 52 н/к 21.08.2015 г.

**Положение
об отделе изъятия и резервирования земель**

1. Общие положения

1. Отдел изъятия и резервирования земель, является структурным подразделением КГУ «Управление земельных отношений города Алматы».

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Земельным кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Структура отдела утверждается руководителем Управления в соответствии со штатным расписанием Управления.

2. Основные задачи, функции, права и обязанности отдела изъятия и резервирования земель

1. Задача: Изъятие земель для государственных нужд в целях перспективного развития города, с учетом интересов всех сторон.

Функции:

1. Подготовка предложений по принудительному отчуждению земельных участков для государственных нужд;

2. Организация мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков;

3. Взаимодействие с оценочной компанией, выигравшей конкурс по государственной закупке;

4. Работа по заключению договоров выкупа с собственниками земельных участков;

5. Своевременное вручение уведомлений собственникам землепользователям об изъятии земельных участков;

6. Подготовка и предъявление исков о принудительном отчуждении земельных участков;

7. Представление интересов Управления и акимата города в судах по делам об изъятии земель;

8. Организация и ведение претензионно-исковой работы по изъятию земель;

9. Подготовка картографических материалов и схем границ земельных участков;

10. Подготовка проектов постановлений акимата города Алматы по вопросам изъятия земель;

11. Актуализация и обновление сведений о границах, собственниках и целевом назначении изымаемых земельных участков.

2. Задача: Подготовка предложений по резервированию земель.

Функции:

1. Подготовка предложений и проектов по резервированию земель;

2. Рассмотрение обращений об установлении публичного сервитута для обеспечения интересов государства по ранее изъятим земельным участкам для государственных нужд;

3. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, включая петиций, жалоб и служебной корреспонденции;

4. Упорядочивание и обеспечение сохранности документов, возникающих в ходе производственной деятельности;

5. Обеспечение своевременного и качественного исполнения отчетов, информации и поручений руководства.

Права и обязанности:

1) Качественное рассмотрение обращений, а также анализ обращений и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями, рассмотрение петиций;

2) Вносить предложения по совершенствованию производственных взаимоотношений между структурными подразделениям Управления;

3) Вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела, направленных на повышение качества исполнения служебных обязанностей, улучшения условий труда;

4) Запрашивать и получать от других структурных подразделений документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функции, возложенных законодательным и настоящим Положением;

5) Исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренные настоящим положением, в пределах определенных трудовым законодательством Республики Казахстан;

6) Соблюдение правил и норм техники безопасности, а также трудовой дисциплины;

7) Не разглашать конфиденциальную и служебную информацию;

8) Несет ответственность за сохранность материальных ценностей, находящихся в пользовании отдела.

9) Несет ответственность за сохранность ранее рассмотренных отделом обращений физических и юридических лиц, хранящихся в отделе до передачи в архив.

4. Организация деятельности отдела изъятия и резервирования земель

1. Отдел изъятия и резервирования земель обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с

М.Г.А.

[Подпись]

законодательными актами, указами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих функций.

4. Руководитель отдела представляет руководству Управления предложения по структуре и штатному расписанию отдела.

5. В этих целях руководитель отдела:

1) Определяет обязанности и полномочия главного специалиста;

2) Осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами Президента Республики Казахстан.

6. Главный специалист отдела:

1) В период отсутствия руководителя отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих функций;

2) Осуществляет иные функции, возложенные руководителем отдела.

